长安镇“4·1”一般高处坠落事故调查报告

长安镇“4·1”一般高处坠落事故调查组

2019年7月

目录

一、事故单位基本情况及人员基本情况.....2
（一）事故单位情况.....2
（二）事故相关人员情况.....3
（三）事故工程情况.....4
（四）现场勘察情况.....5
二、事故发生经过和救援、善后情况.....8
（一） 事故发生经过.....8
（二）应急救援及善后工作情况.....8
三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失.....9
（一）伤亡人员情况.....9
（二）直接经济损失.....9
四、事故原因和事故性质.....9
（一）事故原因.....9
（二）事故性质.....10
五、 相关单位及人员履职情况.....10
六、 事故责任的认定和处理建议.....11
七、 事故防范及整改措施.....12

长安镇“4·1”一般高处坠落事故调查报告

2019年4月1日15点30分许，长安镇厦岗社区福海路11号金汇城2#梯发生一起建筑施工行业高处坠落事故，造成1人死亡。事故造成的直接经济损失约63万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2019年4月4日，东莞市人民政府成立了以长安镇分管安全生产工作的镇领导为组长，长安镇监察室、总工会、住房规划建设局、公安分局、应急管理分局、城市管理和综合执法分局、人社分局、医保分局、市场监督管理分局有关人员参加的长安镇“4·1”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），聘请专家参与事故技术鉴定，共同开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故单位基本情况及人员基本情况

（一）事故单位情况

1.东莞市东意电梯工程有限公司（以下简称东意公司），统一社会信用代码91441900MA4WBMQP34，类型：有限责任公司

（自然人投资或控股），住所：广东省东莞市东城街道东城振兴路798号3栋205室，原法定代表人：袁远勋，该公司法定代表人于6月3日变更为湛飞振，注册资本：人民币壹仟伍佰万元，成立日期：2017年03月23日，营业期限：长期。经营范围：特种设备（电梯）的安装、改造、维护、装潢；钢结构工程施工、建筑工程施工、幕墙工程施工；销售：电梯设备、电梯配件、五金电器。东意公司是东莞市长安镇厦岗社区福海路金汇城2#梯加建电梯土建井道工程（以下简称事发工程）的承包单位。

（二）事故相关人员情况

1.李艳兰，女，1970年8月21日生，汉族，广东省东莞市人，系东莞市长安镇厦岗社区福海路金汇城2#梯（以下简称事发建筑）的业主兼东莞市泉顺饮品有限公司主要负责人。事发当日李艳兰吩咐该公司员工梁东梅到事发建筑了解工程进度。

2.梁东梅，女，1980年9月14日生，汉族，广东省化州市人，系东莞市泉顺饮品有限公司的员工，事发当日到受业主李艳兰吩咐到事发建筑了解事发工程进度，并发现事故情况。

3.张军君，男，1980年9月16日生，汉族，广东省东莞市人，系东意公司的业务经理兼主要负责人。

4.华连明，男，1968年4月29日生，汉族，湖北省蕲春县人，系事发工程的承接人兼事发施工队的组织者。2007起从事建筑行业至今。

5.伊学武，男，1978年11月20日生，汉族，湖北省蕲春县人，系华连明施工队的施工工人。

6.李先兵，男，1965 年 6 月 17 日生，汉族，湖北省蕲春县人，系华连明施工队的施工工人。

7.张水华，男，1970 年 8 月 20 日生，汉族，湖北省蕲春县人，系华连明施工队的施工工人。

8.陈明路（死者），男，1961 年 7 月 16 生，汉族，湖北省蕲春县人，系华连明施工队的施工工人。事发时陈明路在事发建筑 7 楼电梯井口旁进行瓷砖缝批灰工作。

（三）事故工程情况

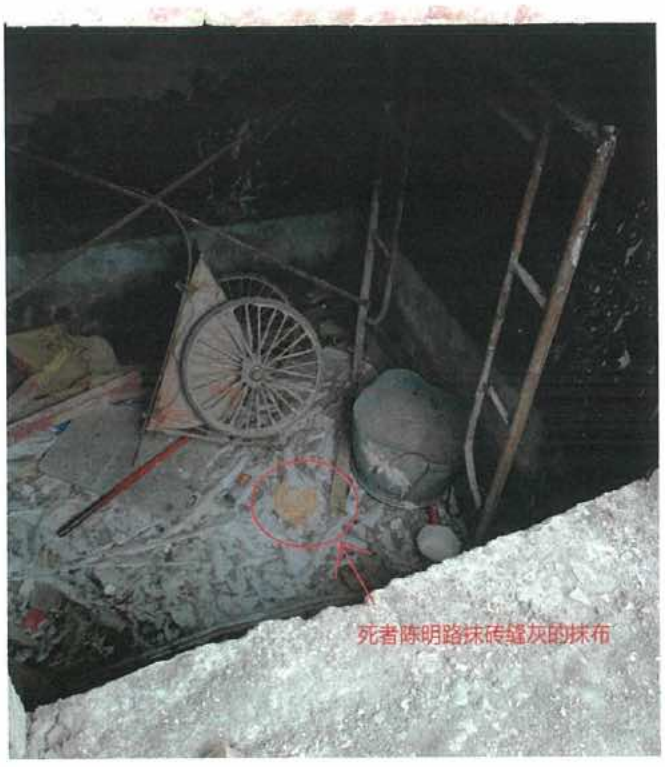
事发建筑为 7 层出租房，位于长安镇厦岗社区福海路 11 号金汇诚 2#梯，属业主李艳兰所有，该建筑已经有人入住。事故工程为事故建筑加建电梯土建井道工程，甲方（发包单位）为李艳兰，乙方（承包单位）为东意公司，双方于 2018 年 12 月 21 日签订了《土建电梯井道承建合同书》，合同内约定在施工过程中造成的人身伤亡事故、财产损失及由此产生的相关费用均由乙方自行承担。工程中乙方以包工包料的形式承包，总造价为人民币 13 万 5 千元（不含税，含税加 8%），内容包括挖基坑、电梯井道每层砌砖墙、外墙批水泥沙、根据房间墙砖高度贴瓷砖及批灰等。合同工期为 60 个工作日。目前，业主李艳兰已向东意公司支付工程款 8.1 万元。

2019 年 1 月，东意公司将事发工程以包工包料的形式交由华连明施工队施工，东意公司主要负责人张军君与华连明口头约定工程内容，双方未签订合同或者协议。该工程内容包括打电梯井道、给事发 7 层建筑每层电梯门口砌砖、批灰等，工程总价共 11

万5千元。同年2月，由华连明联系，伊学武和李先兵、陈明路三人到事发建筑开始电梯井土建工程施工，施工工人张水华于3月份加入该施工队伍。华连明与施工工人口头约定，工资按照工种和实际工时计算，其中大工（伊学武、李先兵、张水华）每天300元，负责砌砖、批灰；小工（陈明路）每天220元，负责铲灰、递砖、擦砖缝灰。工人的工时由华连明负责记录。工人工资由华连明通过现金或转账方式于华连明收到东意公司工程款时结算，目前为止，华连明已收到东意公司支付的工程款5万元并以大小工种计算方式向施工工人支付工资。加建电梯土建井道工程已完成电梯井基础和楼顶机房，事故发生时华连明施工队正进行电梯井门框贴瓷砖和瓷砖缝批灰的工作。事故工程中的电风炮、脚手架、吊机、手提式切割机等施工工具由华连明提供。

（四）现场勘察情况

据事故现场施工工人描述，陈明路事发时正在7楼电梯口给上午刚敷设好的瓷砖砖缝批灰。右图为事发电梯井道底部，经事故现场施工工人指认，图示抹布为死者陈明路抹砖缝灰时用的抹布。



经勘察，事发建筑的7楼电梯门口电梯口高度2.20m、宽度1.22m，电梯口周围的瓷砖发亮，砖缝灰新鲜。电梯口前摆放一台简易提升机和一个一层门式脚手架，脚手架高度约1.90m、宽度约1.25m、长度约1.85m。脚手架面上搭设一块0.39m宽的脚踏板，脚踏板至天花顶的高度约1.10m。脚手架面离陈明路坠落处约高23m。上图为陈明路坠落前作业现场。



事故现场无监控摄像头，由于脚手架至天花顶的高度仅约1.10m，人不可能站立作业，脚踏板宽度仅0.39m，蹲着不便于作业。因此，专家组推测：陈明路在事发出租房7楼电梯门口前作业时，坐在脚踏板上面向电梯口、双脚伸入电梯井开展抹砖缝灰作业。脚手架与电梯口上边缘有约0.3m的垂直距离，假设脚手架与电梯口的水平距离约0.3m，则陈明路面前形成的空隙约有0.43m的斜面距离，且陈明路头部没有明显伤痕，故专家组推测陈明路是从脚手架上滑落而发生坠落事故。图1为陈明路作业时

前方形成的空隙切面示意图；图 2 为陈明路事发前的作业面。

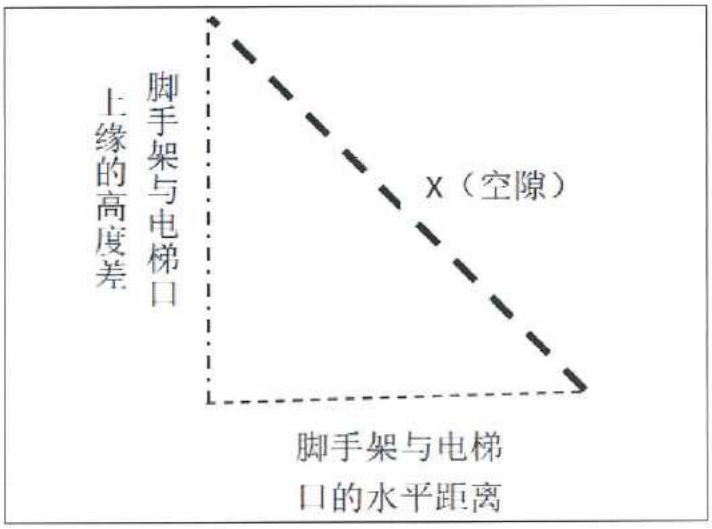


图 1 陈明路作业时前方形成的空隙切面示意图

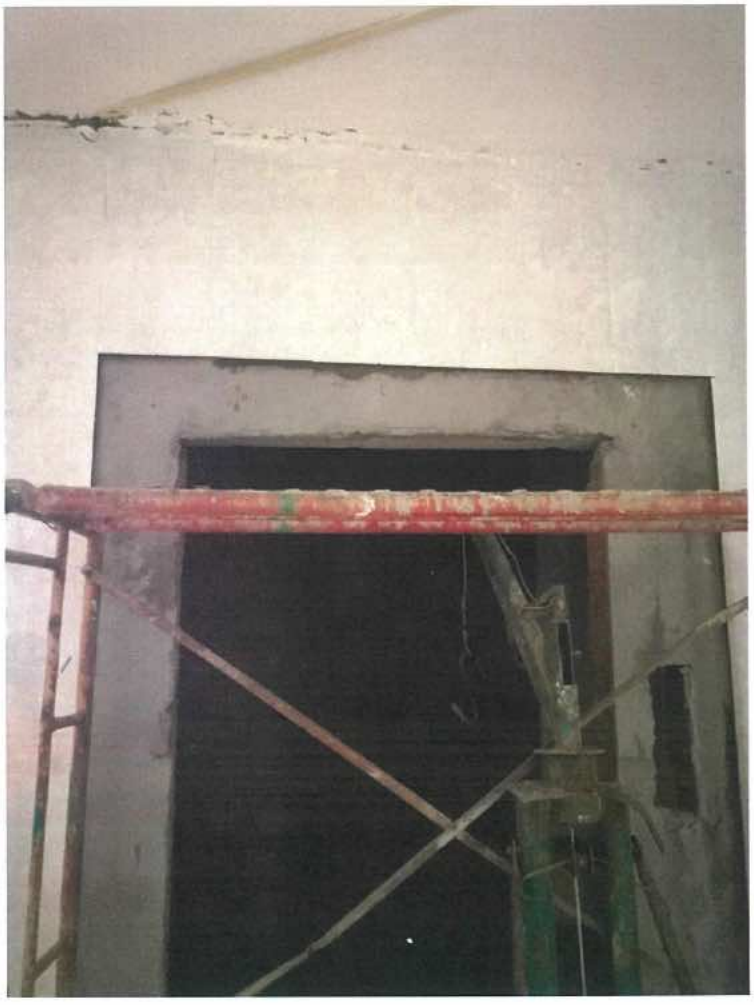


图 2 陈明路事发前的作业面

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2019年4月1日13时许，李先兵、伊学武、张水华和陈明路到事发建筑开始施工。李先兵、伊学武、张水华是大工，在5楼给电梯口周围贴瓷砖，陈明路是小工，独自一人到7楼给电梯井门瓷砖缝批灰。

15时30分许，梁东梅受业主李艳兰吩咐，到事发建筑了解工程进度。梁东梅走上事发建筑楼梯时听到一声很大的响声，随后听见有人在一楼叫喊，于是让正在五楼施工的李先兵、伊学武、张水华停下手上的工作，一并到一楼查看。四人到达一楼时发现陈明路躺在一楼井底基坑内。陈明路手脚有伤痕，能发出微弱的叫声。原来铺设在基坑面的木板已被陈明路砸烂。施工工人们马上把陈明路从基坑井底抬到一楼电梯井门口，在场有人帮忙拨打120。

（二）应急救援及善后工作情况

约15时40分，救护车到达现场，救护人员对陈明路进行抢救，随后将陈明路送到长安厦边医院进行救治，李先兵和张水华跟车陪同。15时40分许，华连明接到李先兵的电话后立即从厚街赶回，约17时到达长安镇厦边医院。17时30分许，由华连明陪同，陈明路被送到东莞市第五人民医院继续进行救治。4月2日凌晨2时15分许，医生宣布陈明路死亡。同日上午11时许，事发建筑的保安把各层电梯井口用木板钉封起来。

事故发生后，公安分局、应急管理分局、住房规划建设局、

城市管理和综合执法分局、市场监督管理分局等部门和属地社区接到通知后迅速派员赶往现场，了解事故的第一手资料，按有关程序上报事故情况。长安镇党委、政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，科学研判事故发生原因，做好事故调查及善后工作。目前，事故单位与死者家属已经达成赔偿协议，善后工作基本得到妥善处理。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

本次事故共造成1人死亡。死者陈明路，系事发工程的施工工人，根据居民死亡医学证明（推断）书显示，陈明路的死亡原因为创伤性休克。

（二）直接经济损失

据初步统计，本次事故造成的直接经济损失总计人民币约63万元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

死者陈明路在事发建筑7楼临边高处作业过程中未佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品；脚手架内侧临空电梯井道没有设置安全防护设施，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）东莞市东意电梯工程有限公司将电梯井道工程发包给不

具备安全生产条件的华连明。

（2）华连明作为事发工程的承接人兼事发施工队的组织者，对现场安全管理不到位；未及时发现并消除脚手架内侧临空面没有设置安全防护设施的隐患。

（二）事故性质

经调查认定，长安镇“4·1”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关单位及人员履职情况

（一）东莞市东意电梯工程有限公司

东莞市东意电梯工程有限公司作为事发工程的承包单位，将电梯井道工程发包给不具备：从业人员经安全生产教育和培训合格、有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品等安全生产条件的华连明，未与承接方华连明签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责，未对华连明施工队的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

（二）张军君

张军君作为东莞市东意电梯工程有限公司的主要负责人，未健全该单位的安全生产责任制，未组织制定该安全生产规章制度和操作规程。

（三）华连明

华连明作为事发工程的承接人兼事发施工队的组织者，对现场安全管理不到位；未及时发现并消除脚手架内侧临空面没有设

置安全防护设施的隐患。

六、事故责任的认定和处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对事故相关单位及责任人作如下处理:

1. 东莞市东意电梯工程有限公司作为事发工程的承包单位，将电梯井道工程发包给不具备安全生产条件的华连明，未与承接方华连明签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责，未对华连明施工队的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，对事故负有责任。该公司行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其作出行政处罚。

2.张军君作为东莞市东意电梯工程有限公司的主要负责人，未健全该单位的安全生产责任制，未组织制定该安全生产规章制度和操作规程，存在违法行为。张军君的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门根据有关规定对其作出处理。

3.华连明对现场安全管理不到位，未及时发现并消除脚手架内侧临空面没有设置安全防护设施的隐患，对事故负有责任。华连明的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其作出行政处罚。

4.施工工人陈明路在作业过程中未佩戴安全帽、安全带等劳

动防护用品，导致事故发生，对事故负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范及整改措施

长安镇“4·1”一般高处坠落事故代价是惨痛的、教训是深刻的，建议事故相关单位和人员切实落实如下事故防范和整改措施:

1.施工单位按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）的强制性规定：坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

2.建筑施工是危险性较高的行业，应加强安全生产管理，健全安全生产规章制度，尤其要强化现场安全管理。

（1）开展高处作业等危险性较大的作业，应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（2）从事高处作业的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

（3）施工单位必须定期对作业人员进行安全生产教育培训，保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生

产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（4）加强现场安全管理，定期对作业场所进行巡查，及时制止、杜绝违章作业、冒险作业等违反安全生产的行为。

3.发包、承包单位均应依据《中华人民共和国建筑法》规定，将建筑工程发包给具有相应资质资格的施工单位。

附件：长安镇“4·1”一般高处坠落事故调查报告签名表

长安镇“4·1”一般高处坠落事故调查组

2019年7月23日

附件

长安镇“4·1”一般高处坠落事故调查报告
签名表

日期：2019年7月23日

姓名	单位	签名	
		同意	不同意
张　冲	长安镇镇委副书记		
蔡建辉	长安镇应急管理分局		
许惠兵	长安镇住建局		
卢宇新	长安镇城市管理和综合执法分局		
方祖德	长安镇应急管理分局		
唐耀荣	长安镇应急管理分局		
陈泽威	长安镇应急管理分局		
邝健豪	长安镇应急管理分局		
蔡润生	长安镇应急管理分局		
蔡伟洪	长安镇城市管理和综合执法分局		
郭俊禧	长安镇公安分局		

方新任	长安镇公安分局	方新任	
邓耀根	长安镇住建局	邓耀根	
黄振霖	长安镇监察室	黄振霖	
蔡泽祥	长安镇总工会	蔡泽祥	
黄锦源	长安镇人社分局	黄锦源	
陈煜民	长安镇医保分局	陈煜民	
莫灿坤	长安镇市场监督管理分局（原单位：长安镇质监站）	莫灿坤	